

1500097-04.2021.8.26.0514

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... confissão, desclassificação para o tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime diverso do fechado e suspensão condicional da pena (fls.103/106).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-04.2021.8.26.0514

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3010756/2021

- DEL.POL.ITUPEVA, 16091860 - DEL.POL.ITUPEVA, 900012/2021 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Denilson da Silva Penha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

DENILSON DA SILVA PENHA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Alexandrina Mathias de Oliveira, n.º 07, Pq. das Hortênsias, Jardim Cristiane, em Itupeva, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comercialização, 47 (quarenta e sete) invólucros contendo cocaína, 10 (dez) invólucros contendo crack e 04 (quatro) porções de maconha.

A denúncia recebida em 02 de agosto de 2021 (fls.32).

O acusado foi citado (fl.41) e apresentou defesa preliminar (fls.47/48).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório do acusado (fls.96/99).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes

todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa do acusado pleiteou a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão, desclassificação para o tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime diverso do fechado e suspensão condicional da pena (fls.103/106).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, as provas coligidas durante a instrução processual confirmam os elementos de informação trazidos durante o inquérito policial, permitindo o acolhimento da pretensão punitiva.

A prova da materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência nº 900012/2021 (fls.05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.11), laudo definitivo (fls.24/26), e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Os policiais militares William Guimarães e Eric Roberto Latorre, tanto na fase policial (fls.09/10), como em juízo, narraram que receberam denúncia de um transeunte o qual não quis se identificar, descrevendo um indivíduo que estaria realizando tráfico de drogas na “Favelinha” do bairro Parque das Hortênsias.

Diante da informação passada, realizaram diligências no local, sendo que ao adentrar na viela, o indivíduo com características idênticas às informadas, correu, sendo alcançado e abordado. Durante busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito em sua posse, somente o importe de cerca de R\$70,00. Foi solicitada a equipe do Canil e foram encontradas as drogas em um entulho de lixo.

O acusado, na fase policial (fls.12), negou a traficância.

Interrogado em juízo, confessou a acusação. Disse que no dia dos fatos estava traficando, quando a GCM o abordou. Relatou que as drogas foram localizadas pelo canil. Declarou que estava passando por dificuldade financeira e que a cada R\$100,00 vendidos de drogas, recebia em troca R\$30,00.

Pois bem. A versão apresentada pelos guardas municipais é coesa, firme, verossímil e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fls.09/10).

Além de terem reconhecido o acusado, apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras.

Não há nestes autos, ademais, qualquer elemento para se acreditar que os guardas quisessem prejudicá-lo.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º

DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

Além disso, pela quantidade de droga apreendida (04 porções de maconha, 10 invólucros de crack e 47 invólucros de cocaína), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda e terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e a confissão do réu, não resta dúvida quanto à autoria dos fatos e a materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que são desfavoráveis. A natureza e diversidade das drogas constituem elemento diferenciador do tipo penal, isso porque o acusado foi preso quando trazia consigo cocaína e crack, substâncias altamente viciantes. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal são parcialmente desfavoráveis. A culpabilidade é normal à espécie. O réu possui maus antecedentes (F.A. de fls.91/95). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Assim, elevo a pena-base em 1/6 e fixo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência específica (F.A. de fls.91/95), bem como as atenuantes da confissão e menoridade relativa. A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395). No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396). Sendo assim, opero a compensação e mantenho a pena anteriormente aplicada.

Terceira etapa: Não há causas de aumento ou diminuição a valorar.

A respeito do §4º do artigo 33 da lei de Drogas, sua aplicação tem lugar desde que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, o acusado não é merecedor de tal causa de diminuição, pois tem maus antecedentes e é reincidente específico, o que comprova que o réu se dedica à atividade criminosa, devendo afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade de pena aplicada, reincidência específica e, em razão do crime de tráfico de drogas ser equiparado a crime hediondo por conta da Lei nº 8.072/90, adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §3º, e §2º, alínea

a, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição ante a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar DENILSON DA SILVA PENHA, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, Lei n. 11.343/06.

Ausente os requisitos que autorizaram a decretação de prisão preventiva, tendo respondido ao processo solto, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observado, se o caso os termos da Lei nº 1.061/50. Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Itupeva, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA